

Fondements conceptuels et théoriques des partenariats public-privé

Le partenariat public-privé (PPP) se définit formellement comme un contrat à long terme, de nature globale, par lequel une autorité publique confie à un opérateur privé la conception, le financement, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un ouvrage public ou d'un service d'intérêt général. La spécificité juridique et économique du PPP réside dans le transfert substantiel de risques vers le partenaire privé et dans un mode de rémunération lié à des critères de performance prédéfinis.

La doctrine distingue deux grandes catégories de PPP : les PPP concessifs et les PPP à paiement public. Les PPP concessifs, ou concessions de service public, impliquent que le partenaire privé se rémunère substantiellement auprès des usagers finaux par la perception de redevances, comme les péages autoroutiers. Les PPP à paiement public, historiquement qualifiés de contrats de partenariat ou contrats de PFI (Private Finance Initiative), prévoient que la rémunération du partenaire privé est versée par l'autorité publique sous forme de loyers périodiques, une fois l'infrastructure mise en service.

Les fondements théoriques des PPP s'articulent principalement autour de la théorie de l'efficacité économique et de l'économie des contrats. La théorie de l'incomplétude contractuelle, développée par Oliver Hart, Sanford Grossman et John Moore, est centrale. Un contrat à long terme ne peut anticiper tous les événements futurs. En matière de PPP, Hart montre que le regroupement de la phase de construction et de la phase d'exploitation au sein d'un contrat unique incite le partenaire privé à investir dès le départ dans une construction de haute qualité pour réduire les coûts de maintenance futurs. C'est l'argument de l'efficacité globale du cycle de vie de l'infrastructure.

La théorie du transfert de risques, adossée aux travaux sur l'asymétrie d'information, postule que le risque doit être alloué à la partie la plus apte à le gérer au moindre coût. Le secteur privé gère généralement mieux le risque de construction (retards, surcoûts techniques) et le risque d'exploitation commerciale. L'État conserve les risques souverains, réglementaires ou d'expropriation.

Enfin, la théorie du choix public (Public Choice) de James Buchanan apporte un éclairage critique. Elle analyse le recours aux PPP comme une stratégie potentielle des gouvernants pour contourner les règles budgétaires classiques, en reportant la dette publique hors bilan pour les générations futures, sous l'influence des groupes de pression du secteur du BTP et de la finance.

Évolution historique et trajectoires de réformes

Le recours au secteur privé pour la gestion des affaires publiques n'est pas un phénomène récent. En France, le système des concessions de travaux publics remonte au XIX^e siècle pour le développement des canaux et des réseaux de chemin de fer. Cependant, la forme moderne des PPP émerge dans les années 1990 au Royaume-Uni sous le gouvernement de John Major, avec le lancement de la Private Finance Initiative (PFI). Ce modèle s'est ensuite diffusé à l'échelle mondiale comme un outil de modernisation de la gestion publique.

Au Sénégal, la trajectoire historique des PPP s'inscrit dans le cadre des politiques de libéralisation économique entamées après la crise de la dette des années 1980. L'État a d'abord externalisé

certaines services à travers des contrats d'affermage, notamment dans le secteur de l'eau potable avec la création de la SDE en 1996, puis de la Sen'Eau. La loi pionnière de 2004 relative aux contrats de construction, d'exploitation et de transfert d'infrastructures (lois CET ou BOT) a marqué le premier cadre dédié, permettant la réalisation de grands projets comme l'autoroute de l'avenir Dakar-Diamniadio.

Face aux limites de ce premier cadre, le Sénégal a profondément rénové son dispositif législatif. La loi de 2014 sur les contrats de partenariat a cherché à rationaliser les procédures. Constatant une complexité persistante et une dispersion des compétences, l'État sénégalais a opéré une réforme majeure avec l'adoption de la loi relative aux contrats de partenariat public-privé, promulguée en 2021. Ce texte unifie le cadre juridique applicable aux PPP concessifs et non concessifs, simplifie les procédures de passation, renforce le contrôle de la soutenabilité budgétaire et introduit des mécanismes stricts de promotion du contenu local pour les entreprises nationales.

Mécanismes de fonctionnement et processus de passation

Le cycle de vie d'un contrat de partenariat public-privé obéit à des mécanismes rigoureux, encadrés au Sénégal par la loi de 2021 et son décret d'application. La première phase, cruciale, est l'évaluation préalable et l'analyse de la soutenabilité budgétaire. L'autorité contractante doit démontrer, par des études d'impact financier et technique, que le recours au PPP présente une "valeur pour l'argent" (Value for Money) supérieure à une maîtrise d'ouvrage publique classique. L'évaluation de la soutenabilité budgétaire, validée par le ministère des Finances, garantit que les loyers futurs ne compromettent pas l'équilibre des finances publiques.

La phase de passation est régie par les principes de transparence, d'économie et d'égalité de traitement des candidats. La procédure de droit commun demeure l'appel d'offres ouvert en deux étapes ou l'appel d'offres avec concours. La loi encadre strictement la procédure de dialogue compétitif, utile pour les projets complexes où l'État ne peut définir seul les solutions techniques. Les offres spontanées, ou propositions d'initiative privée, sont strictement limitées et soumises à une mise en concurrence obligatoire pour éviter les risques de corruption et de favoritisme.

Sur le plan institutionnel, le dispositif sénégalais repose sur l'Unité d'Appui aux Partenariats Public-Privé (UNAPPP), rattachée au ministère chargé de l'Économie. Cet organe technique conseille les autorités contractantes dans la structuration financière et juridique des projets. Le contrôle de la régularité des procédures est assuré par la Direction Centrale des Marchés Publics (DCMP) et le Comité de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation de la Commande Publique (ARCOP).

Le fonctionnement opérationnel repose sur la Société de Projet (SPV), une entité juridique ad hoc créée par le groupement privé attributaire. La SPV contracte les emprunts bancaires nécessaires (souvent par un financement de projet sans recours, où la dette est gagée sur les flux de trésorerie futurs du projet) et pilote la réalisation de l'infrastructure. Pendant la phase d'exploitation, l'administration exerce un contrôle permanent via des comités de suivi, vérifiant que le niveau de service correspond aux indicateurs de performance stipulés au contrat, sous peine d'application de pénalités financières ou de réductions de loyer.

Enjeux contemporains et objectifs de politiques publiques

L'intégration des PPP dans les stratégies de développement poursuit des objectifs macroéconomiques et managériaux précis. Le principal enjeu pour un État en développement comme le Sénégal est le comblement du déficit d'infrastructures. Les ressources budgétaires

classiques et l'aide publique au développement sont insuffisantes pour financer simultanément les réseaux de transport, les centrales énergétiques, les hôpitaux et les universités requis par le Plan Sénégal Émergent (PSE). Le PPP permet de mobiliser l'épargne privée nationale et internationale pour accélérer la modernisation du pays sans endettement direct immédiat.

Un autre objectif fondamental est la recherche de l'efficacité opérationnelle. Le secteur privé apporte son expertise technologique, sa capacité d'innovation et des méthodes de gestion axées sur la performance. Les PPP permettent de rompre avec le fléau des retards de livraison et des dépassements de coûts qui caractérisent souvent les marchés publics de travaux traditionnels. L'opérateur privé ayant l'obligation d'exploiter l'ouvrage pendant vingt ou trente ans, il veille rigoureusement à la qualité intrinsèque des constructions.

Au niveau régional, l'enjeu réside dans l'intégration des marchés et le développement d'infrastructures transfrontalières. La Commission de l'UEMOA encourage l'harmonisation des cadres juridiques des PPP pour attirer les investisseurs d'envergure globale vers des projets communautaires dans les secteurs de l'énergie et des transports interconnectés.

Enfin, l'enjeu contemporain majeur des PPP est l'alignement sur les objectifs de développement durable. Les nouveaux contrats intègrent des clauses environnementales et sociales strictes. Il ne s'agit plus seulement de construire une infrastructure au moindre coût, mais de garantir son efficacité énergétique, sa résilience face au changement climatique et son impact positif sur l'emploi local.

Limites, critiques et risques budgétaires

Malgré leurs avantages théoriques, les PPP font l'objet de vives critiques de la part de la doctrine économique et des institutions financières internationales comme le Fonds Monétaire International (FMI). Le premier écueil réside dans l'illusion de la gratuité financière. Le PPP ne constitue pas une ressource d'argent magique ; il s'agit d'un mécanisme de préfinancement. L'infrastructure est toujours payée, à terme, soit par l'usager, soit par le contribuable à travers les loyers versés par l'État.

Le risque budgétaire majeur est la création de passifs contingents et de dettes cachées. Les engagements financiers à long terme pris par l'État dans le cadre des PPP à paiement public constituent des dépenses obligatoires rigides qui hypothèquent les marges de manœuvre budgétaires des gouvernements futurs. En cas de baisse de la fréquentation d'une infrastructure concédée, les clauses de garantie de trafic ou de recettes minimales obligent souvent l'État à indemniser le partenaire privé, transformant un risque commercial privé en une charge publique.

La complexité contractuelle engendre également des coûts de transaction extrêmement élevés. Les phases de négociation, d'ingénierie financière et de recours à des cabinets de conseil internationaux coûtent cher et pénalisent les budgets publics avant même le premier coup de pioche. Cette complexité favorise l'asymétrie d'information au détriment d'administrations publiques parfois sous-armées techniquement face à des multinationales chevronnées.

Sur le plan démocratique, le caractère de long terme des contrats (souvent de 25 à 30 ans) introduit une rigidité démocratique. Il fige les choix de politiques publiques et réduit la capacité d'adaptation des collectivités locales ou de l'État face aux évolutions technologiques ou aux aspirations nouvelles des citoyens. Si une autorité publique décide de modifier unilatéralement les conditions d'exploitation pour des motifs d'intérêt général, elle s'expose à de lourdes indemnités de rupture ou de modification.

Analyse de l'application pratique au Sénégal

L'analyse de la pratique des PPP au Sénégal met en lumière des réussites emblématiques mais aussi des zones de vulnérabilité structurelle. L'exemple le plus achevé de PPP réussi est l'Autoroute de l'Avenir (Dakar-Diamniadio-AIBD), concédée au groupe Eiffage à travers sa filiale Senac SA. Ce projet a transformé la mobilité dans la presqu'île du Cap-Vert, désengorgé la capitale et favorisé l'émergence du pôle urbain de Diamniadio. Le modèle de concession avec péage a prouvé ici sa viabilité économique en raison du volume de trafic élevé.

Dans le secteur de l'énergie, les PPP de type IPP (Independent Power Producer) ont permis de résorber la crise structurelle de la Senelec. Les centrales de Tobène, de ContourGlobal à Cap des Biches, ou encore les parcs solaires de Malicounda et de Bokhol, démontrent l'efficacité du privé pour sécuriser l'approvisionnement électrique du pays à travers des contrats d'achat d'énergie à long terme (Power Purchase Agreements).

Cependant, ces succès ne doivent pas occulter les difficultés. Le projet du Train Express Régional (TER), bien que crucial, a mis en évidence la complexité des montages contractuels mixtes et la lourdeur des investissements publics initiaux avant la concession de l'exploitation à la filiale de la SNCF. Dans le secteur social, notamment la construction des cités universitaires ou de centres de santé, plusieurs projets de PPP ont connu des retards importants dus aux difficultés de bouclage financier des banques locales, frileuses face au risque de signature de l'État sur le long terme.

La nouvelle loi de 2021 tente de corriger ces faiblesses en imposant un seuil minimal de participation des entreprises nationales à hauteur de 25% dans le capital de la société de projet ou dans les contrats de sous-traitance. L'enjeu pour l'administration sénégalaise est d'accroître les compétences de ses cadres au sein des ministères sectoriels afin de rééquilibrer la relation contractuelle face aux investisseurs internationaux, garantissant ainsi que le recours aux PPP serve véritablement le développement inclusif du pays sans compromettre la souveraineté financière de l'État.